

類 科：不動產估價師

科 目：民法物權與不動產法規（包括不動產估價師法、土地法、平均地權條例、土地稅法及其附屬法規）

考試時間：二小時

座號：

※注意：（一）本試題禁止使用電子計算器。

（二）不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者不予計分。

一、土地法第三十四條之一第一項與民法第八一九條第二項對共有土地處分、變更及設定負擔之行使要件為何（十分）？又，請從法理觀點評析前揭土地法第三十四條之一第一項之「處分」有否包括共有土地之「分割」。（十五分）

二、「區段徵收」為政府執行土地開發之重要工具，試依平均地權條例之規定說明開發後土地之處理模式（十五分），並加以評析。（十分）

三、何謂稅捐債務之免除？試就現行土地增值稅之免除附有解除條件之規定，分別評述之。（二十五分）

四、共有人共有物分割請求權，有無消滅時效之適用？又共有人協議分割後經過二十年迄未辦理分割登記，共有人得否請求裁判分割共有物？試申述之。（二十五分）